

# Checkliste Bauvertrag

Vertrag, Baubeschreibung und Zahlungsplan vor der Unterschrift prüfen

Mit dieser Checkliste gehen Sie Ihren Bauvertrag Punkt für Punkt durch, bevor Sie unterschreiben. Sie beginnt bei der Vertragsart und den Unterlagen, führt über die Baubeschreibung und den Leistungsumfang zu Terminen, Preis, Sicherheiten und Abnahme. Zu jedem Punkt vermerken Sie, ob er klar geregelt, unklar oder gar nicht geregelt ist. Am Ende zeigt die Auswertung, was Sie vor der Unterschrift klären lassen sollten.

|                                                          |                                                              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Bauvorhaben und Anschrift<br><input type="text"/>        | Auftragnehmer (Firma und Rechtsform)<br><input type="text"/> |
| Angebots- oder Vertragsdatum<br><input type="text"/>     | Vertragssumme<br><input type="text"/>                        |
| Fassung der geprüften Unterlagen<br><input type="text"/> | Geprüft von<br><input type="text"/>                          |
| Datum der Prüfung<br><input type="text"/>                |                                                              |

## So bewerten Sie

|                 |                       |                                                                                                  |
|-----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>geregelt</b> | klar geregelt         | im Vertrag eindeutig, vollständig und nachprüfbar festgelegt                                     |
| <b>unklar</b>   | unklar geregelt       | erwähnt, aber unbestimmt oder auslegungsbedürftig – nachfragen und schriftlich festhalten lassen |
| <b>fehlt</b>    | fehlt oder nachteilig | nicht geregelt oder einseitig zu Ihren Lasten – vor der Unterschrift klären                      |
| <b>n. p.</b>    | nicht prüfbar         | die zugehörige Unterlage liegt nicht vor – anfordern                                             |

## Vertragsart, Vertragspartner und Vertragsunterlagen

geregelt    unklar    fehlt    n. p.

### Vertragsart

Woran erkennen: Ein Verbraucherbaupvertrag liegt vor, wenn ein Unternehmer für Sie als Privatperson ein neues Gebäude baut oder erheblich umbaut. Beauftragen Sie einzelne Gewerke getrennt, ist es keiner. Der Bauträgervertrag überträgt zusätzlich das Grundstück und wird notariell beurkundet.

☐ Verbraucherbaupvertrag   ☐ BGB-Baupvertrag   ☐ VOB/B-Vertrag   ☐ Bauträgervertrag   ☐ unbekannt

### Vergabeform

Woran erkennen: Ein Generalunternehmer baut selbst und vergibt Teile weiter, ein Generalübernehmer vergibt alles weiter. Bei Einzelgewerken koordinieren Sie selbst oder über einen Planer.

☐ Generalunternehmer   ☐ Generalübernehmer   ☐ Einzelgewerke   ☐ Bauträger   ☐ unbekannt

Vollständige Bezeichnung des Auftragnehmers mit Rechtsform, Anschrift und Registernummer

Geregelt: Firma, Rechtsform, Sitz und Handelsregisternummer stehen im Vertragskopf. Fehlt: nur ein Briefkopf oder ein Markenname ohne Rechtsform – dann wissen Sie nicht, wer haftet.

☐   ☐   ☐   ☐

Vertretungsberechtigung der unterzeichnenden Person

Geregelt: Name und Funktion sind genannt und stimmen mit dem Handelsregister überein. Unklar: eine Unterschrift ohne Namenszusatz.

☐   ☐   ☐   ☐

|                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                          |                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Textform des Vertrags mit allen Erklärungen und Anlagen</b><br>Der Verbraucherbauvertrag bedarf der Textform. Mündliche Zusagen aus dem Verkaufsgespräch sind ohne Aufnahme in den Text kaum durchsetzbar.                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Liste aller Vertragsunterlagen im Vertragstext</b><br>Geregelt: Baubeschreibung, Pläne, Zahlungsplan und Bedingungen sind mit Datum und Seitenzahl aufgeführt. Fehlt: der Vertrag verweist pauschal auf Anlagen, die niemand benennt. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rangfolge der Vertragsunterlagen bei Widersprüchen</b><br>Widersprüche zwischen Text und Plan werden durch Auslegung aufgelöst; im Zweifel gilt, was genauer beschrieben ist. Eine ausdrückliche Rangfolge erspart diesen Streit.     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Aufnahme mündlicher Zusagen aus dem Verkaufsgespräch in den Vertragstext</b><br>Notieren Sie vor der Prüfung, was Ihnen zugesagt wurde, und suchen Sie jede Zusage im Text.                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Handschriftliche Ergänzungen und Streichungen, von beiden Seiten unterschrieben</b>                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Notizen <div></div>                                                                                                                                                                                                                      |                          |                          |                          |                          |

## Baubeschreibung – Inhalt und Genauigkeit

|                                                                                                                                                                                                                                          | geregelt                 | unklar                   | fehlt                    | n. p.                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Vorlage der Baubeschreibung rechtzeitig vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung</b><br>Beim Verbraucherbauvertrag muss die Baubeschreibung vor Ihrer Vertragserklärung vorliegen, damit Sie und eine fachkundige Person sie prüfen können. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Baubeschreibung als Bestandteil des Vertrags</b><br>Geregelt: Der Vertrag nennt die Baubeschreibung mit Datum als Anlage. Fehlt: Die Beschreibung stammt aus dem Prospekt und ist im Vertrag nicht erwähnt.                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Beschreibung des Gebäudes mit Geschossen, Räumen, Wohnfläche und Maßen</b><br>Unklar: Angaben wie „circa“ ohne Bezugsgröße oder eine Wohnfläche ohne genannte Berechnungsgrundlage.                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## Bauweise der tragenden Bauteile

Woran erkennen: Die Baubeschreibung nennt Material, Dicke und Festigkeit der Außen- und Innenwände sowie die Deckenart. Die Bauweise bestimmt Schallschutz, Umbaumöglichkeiten und Bauzeit.

☐ Mauerwerk
 ☐ Stahlbeton
 ☐ Holzbau
 ☐ Fertigteile
 ☐ gemischt
 ☐ unbekannt

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                          |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Ausbaustandard mit Mengen, Qualitäten und Preisgrenzen für Fliesen, Sanitär, Türen und Böden</b><br>Geregelt: Quadratmeter, Stückzahlen und Preisobergrenzen je Gewerk sind genannt. Fehlt: nur Begriffe wie „hochwertig“ oder „marktüblich“ – solche Angaben führen später zu Nachzahlungen. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

## Heizung und Warmwasserbereitung

Woran erkennen: Die Beschreibung nennt System, Leistung, Speichergröße und Art der Wärmeübergabe. Steht dort nur „Heizungsanlage nach Wahl“, ist die Anlage nicht vereinbart.

☐ Wärmepumpe ☐ Gas ☐ Fernwärme ☐ Holz oder Pellet ☐ offen ☐ unbekannt

Lüftung, Elektroinstallation und Sanitärausstattung nach Art, Anzahl und Lage

Unklar: „Elektroinstallation nach Vorschrift“ ohne Anzahl der Steckdosen, Schalter und Anschlüsse je Raum.

Unbestimmte Formulierungen wie „oder gleichwertig“, „bauseits“ und „nach Wahl des Unternehmers“

Markieren Sie jede solche Stelle. Sie verschiebt die Entscheidung auf später – und damit auf den, der den Vertrag geschrieben hat.

Pläne mit Maßstab, Datum und Planstand als Anlage

Notizen

## Leistungsumfang – was enthalten ist und was fehlt

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | geregelt                 | unklar                   | fehlt                    | n. p.                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Erdarbeiten, Aushub sowie Abfuhr und Entsorgung des Bodens</b><br>Fehlt häufig: die Entsorgung belasteten Bodens. Die Kosten dafür trägt ohne Regelung der Bauherr.                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Baugrundverhältnisse, die dem Preis zugrunde liegen, und Bodengutachten</b><br>Geregelt: Der Vertrag nennt die angenommene Bodenklasse und den Grundwasserstand und verweist auf ein Gutachten. Fehlt: Der Preis gilt für „normale Verhältnisse“ – jede Abweichung wird zum Nachtrag. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## Unterkellerung

Woran erkennen: Schnitt und Grundriss zeigen es. Ein Keller verlangt eine Abdichtung, die zum Wasserangriff passt.

☐ Vollkeller ☐ Teilkeller ☐ Bodenplatte ☐ unbekannt

## Abdichtung der erdberührten Bauteile

Woran erkennen: Die Beschreibung nennt den Lastfall und das Verfahren. Unklar: nur das Wort „Kellerabdichtung“ ohne Angabe, gegen welche Art von Wasser abgedichtet wird.

☐ gegen Bodenfeuchte ☐ gegen drückendes Wasser ☐ wasserundurchlässiger Beton ☐ offen  
☐ unbekannt

Hausanschlüsse für Wasser, Abwasser, Strom, Wärme und Telekommunikation

Fehlt häufig: die Anschlüsse selbst und die Gebühren der Versorger. Lassen Sie eintragen, wer beantragt, wer zahlt und bis zu welcher Grenze.

Baustrom, Bauwasser, Bauzaun und Zufahrt für die Baustelle

Gebühren für Baugenehmigung, Vermessung, Prüfstatik und behördliche Nachweise

Diese Kosten fallen sicher an. Fehlen sie im Vertrag, fehlen sie meist auch in Ihrer Finanzierung.

|                                                                                                                                                                                                                             |                          |                          |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Außenanlagen, Zufahrt, Terrasse, Treppen und Einfriedung                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bauherrenleistungen, im Vertrag einzeln und vollständig aufgeführt<br>Geregelt: Jede Leistung, die Sie selbst beibringen müssen, steht mit Umfang und Termin im Vertrag. Fehlt: der Sammelbegriff „bauseits“ ohne Liste.    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Eigenleistungen mit Umfang, Termin und Gutschrift getrennt nach Material und Lohn<br>Unklar: eine Pauschalgutschrift ohne Trennung. Verzögert sich Ihre Eigenleistung, verschiebt sich der Bauablauf – regeln Sie auch das. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Baureinigung und Entsorgung des Bauschutts                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Notizen

## Technische Qualität – was gebaut wird

|                                                                                                                                                                                                                                                                          | geregelt                 | unklar                   | fehlt                    | n. p.                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Geschuldeter Schallschutz mit Zahlenwerten je Bauteil<br>Geregelt: Der Vertrag nennt Werte für Wände, Decken und Treppen. Unklar: der Satz „Schallschutz nach DIN 4109“ – die Norm enthält Mindestanforderungen, die nach der Rechtsprechung im Regelfall nicht genügen. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### Energetischer Standard des Gebäudes

Woran erkennen: Der Vertrag nennt die Stufe und wer den Nachweis erbringt. Fördermittel setzen einen bestätigten Standard voraus; ohne Vereinbarung schuldet der Unternehmer nur den gesetzlichen Mindeststandard.

☐ gesetzlicher Mindeststandard ☐ Effizienzhaus-Stufe ☐ Förderstandard ☐ unbekannt

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                          |                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Luftdichtheit der Gebäudehülle und Messung nach Fertigstellung<br>Geregelt: Die Messung ist als Leistung vereinbart, mit Zeitpunkt und Übergabe des Protokolls.                                                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sommerlicher Wärmeschutz und Verschattung                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Anerkannte Regeln der Technik als Mindeststandard, ohne Abweichung nach unten<br>Ohne ausdrückliche Vereinbarung schuldet der Unternehmer die anerkannten Regeln der Technik. Klauseln, die davon abweichen, senken den Standard – lesen Sie solche Stellen besonders genau. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Maßtoleranzen und Oberflächenqualität von Wänden, Decken und Böden<br>Unklar: „übliche Toleranzen“. Geregelt: der Verweis auf eine benannte Regel für Ebenheit und Oberflächengüte.                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nachweise und Prüfungen während der Bauzeit, etwa Dichtheitsprüfung der Leitungen, Feuchtemessung des Estrichs, Einregulierung der Heizung<br>Geregelt: Prüfung, Zeitpunkt und Übergabe des Protokolls stehen im Vertrag. Diese Nachweise sind später Ihr Beweismaterial.    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Notizen

## Termine, Bauzeit und Verzug

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | geregelt                 | unklar                   | fehlt                    | n. p.                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Verbindlicher Fertigstellungszeitpunkt oder verbindliche Dauer der Bauausführung</b><br>Beim Verbraucherbaupvertrag muss der Vertrag den Fertigstellungszeitpunkt verbindlich nennen; steht der Baubeginn noch nicht fest, mindestens die Dauer der Ausführung. Unklar: „voraussichtlich“ oder „nach Baufortschritt“. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Baubeginn und die Bedingungen, von denen er abhängt</b><br>Geregelt: Baugenehmigung, Finanzierungsbestätigung und Freigabe der Pläne sind als Voraussetzung benannt, mit Frist nach ihrem Eintritt.                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zwischenfristen für Rohbau, Dach, Fenster und Ausbau</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Vertragsstrafe bei Verzug mit Höhe je Werktag und Obergrenze</b><br>Geregelt: Die Strafe setzt Verschulden voraus, ist je Werktag bemessen und nach oben begrenzt. Fehlt: keine Strafe – dann müssen Sie jeden Verzugsschaden einzeln nachweisen.                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Behandlung einvernehmlich verschobener Termine</b><br>Verschieben beide Seiten den Termin, entfällt die Vertragsstrafe, wenn nichts anderes vereinbart ist. Eine Klausel, die den neuen Termin ausdrücklich strafbewehrt hält, schließt diese Lücke.                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Regelung zu Behinderungen, Fristverlängerung und deren Anzeige</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Notizen

## Preis und Zahlungen

|                                                                                                                                                                                                                                                        | geregelt                 | unklar                   | fehlt                    | n. p.                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Gesamtpreis mit Umsatzsteuer und Bindefrist des Angebots</b><br>Fehlt: eine Bindefrist. Ohne sie steht der Preis nur so lange, wie der Anbieter will – Zeitdruck ist dann Verhandlungsmittel.                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Festpreis mit Geltungsdauer und etwaige Preisanpassungsklauseln</b><br>Unklar: eine Festpreisgarantie „bis Baubeginn“ ohne Datum. Nachteilig: Klauseln, die Material- oder Lohnsteigerungen ohne Obergrenze weitergeben.                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zahlungsplan, gekoppelt an tatsächlich fertiggestellte Leistungen</b><br>Geregelt: Jede Rate benennt die Leistung, die vorher fertig sein muss. Nachteilig: Raten nach Kalenderdaten oder nach Baufortschritt „nach Einschätzung des Unternehmers“. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Verhältnis jeder Rate zum Wert der zugehörigen Leistung</b><br>Nachteilig: Zahlungspläne, nach denen bis zur Rohbaufertigstellung der größte Teil der Summe fällig ist, obwohl der Rohbau nur etwa die Hälfte der Gesamtleistung ausmacht.          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Vorauszahlungen und ihre Absicherung durch eine Bürgschaft</b><br>Einer Vorauszahlung steht noch keine Leistung gegenüber. Ohne Bürgschaft tragen Sie das Risiko, dass sie nicht abgearbeitet wird.                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                          |                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Gesamtbetrag der Abschlagszahlungen bis zur Abnahme</b><br>Beim Verbraucherbaupvertrag dürfen die Abschlagszahlungen zusammen 90 Prozent der vereinbarten Gesamtvergütung einschließlich Nachträge nicht übersteigen. Rechnen Sie den Zahlungsplan zusammen und prüfen Sie das. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Prüffristen und Zahlungsfristen für Abschlags- und Schlussrechnungen</b>                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Einbehalt bei Mängeln und Klauseln, die die Aufrechnung ausschließen</b>                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Preisbildung für Sonderwünsche vor deren Ausführung</b><br>Geregelt: Der Unternehmer legt vor der Ausführung ein schriftliches Angebot vor. Fehlt: Abrechnung „nach Aufwand“ nach Fertigstellung.                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Notizen

## Sicherheiten und Insolvenzrisiko

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | geregelt                 | unklar                   | fehlt                    | n. p.                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Sicherheit von fünf Prozent der Gesamtvergütung bei der ersten Abschlagszahlung</b><br>Beim Verbraucherbaupvertrag haben Sie darauf einen Anspruch; die Sicherheit dient der rechtzeitigen Herstellung ohne wesentliche Mängel. Fehlt: Der Vertrag erwähnt sie nicht oder verlangt einen Verzicht. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### Art der Sicherheit

Woran erkennen: Der Vertrag nennt Bürgen, Text und Laufzeit der Bürgschaft. Eine Bürgschaft eines verbundenen Unternehmens hilft bei einer Insolvenz der Gruppe wenig.

☐ Bankbürgschaft ☐ Versicherungsbürgschaft ☐ Einbehalt ☐ offen ☐ unbekannt

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                          |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Rückgabe der Sicherheit und die Bedingungen dafür</b>                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sicherheiten, die Sie selbst stellen sollen, und ihre Obergrenze</b><br>Nachteilig: Verlangt der Unternehmer neben Abschlagszahlungen eine Sicherheit, die die nächste Rate oder 20 Prozent der Vergütung übersteigt, ist die Vereinbarung unwirksam.                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Gewährleistungssicherheit für die Zeit nach der Abnahme</b><br>Das Gesetz sieht dafür keinen Anspruch vor; sie entsteht nur durch Vereinbarung. Geregelt: Höhe, Form und Laufzeit stehen im Vertrag.                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kündigungsrecht bei Zahlungseinstellung oder Insolvenz des Unternehmers</b><br>Beim Vertrag nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch müssen Sie vor der Kündigung in der Regel eine Frist zur Vertragserfüllung setzen. Eine klare Regelung erspart Zeitverlust im Ernstfall. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Benennung der Nachunternehmer und Zustimmung zu ihrem Einsatz</b>                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Notizen

## Änderungen und Nachträge

|                                                                                                                                                                                                                                                                               | geregelt                 | unklar                   | fehlt                    | n. p.                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Verfahren für Änderungswünsche und die Frist bis zur Einigung</b><br>Nach dem Gesetz ist das Änderungsrecht mehrstufig: Sie äußern den Wunsch, beide Seiten verhandeln die Vergütung, und erst nach 30 Tagen ohne Einigung können Sie anordnen. Planen Sie diese Zeit ein. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Grundlage der Preisermittlung für Nachträge</b><br>Geregelt: Der Vertrag nennt die Kalkulationsgrundlage, etwa Einheitspreise oder Stundensätze mit Nachweis. Fehlt: Der Preis wird erst nach der Ausführung ermittelt.                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Textform für Nachträge vor Beginn der Ausführung</b>                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Auswirkung von Änderungen auf Termine und Vertragsstrafe</b><br>Änderungen verschieben Termine. Ohne Regelung kann damit auch die Vertragsstrafe entfallen.                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Änderungen durch den Unternehmer, etwa der Austausch gegen gleichwertige Baustoffe</b><br>Nachteilig: eine Klausel, die den Austausch ohne Ihre Zustimmung erlaubt. Ist ein Fabrikat vereinbart, ist es geschuldet.                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Notizen                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                          |                          |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                          |                          |                          |

## Abnahme, Mängelrechte und Unterlagen

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | geregelt                 | unklar                   | fehlt                    | n. p.                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Förmliche Abnahme mit gemeinsamer Begehung und Protokoll</b><br>Geregelt: Der Vertrag sieht einen Termin, ein Protokoll und Ihre Möglichkeit vor, eine fachkundige Person mitzubringen.                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Folgen einer nicht erklärten Abnahme und der Hinweis darauf in Textform</b><br>Setzt der Unternehmer nach Fertigstellung eine angemessene Frist und verweigern Sie die Abnahme nicht unter Angabe mindestens eines Mangels, gilt das Werk als abgenommen. Als Verbraucher müssen Sie darauf in Textform hingewiesen werden. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Klauseln, die Einzug, Nutzung oder Zahlung als Abnahme behandeln</b><br>Nachteilig: Mit der Abnahme gehen Gefahr und Beweislast auf Sie über und die Verjährung beginnt. Solche Klauseln nehmen Ihnen den Abnahmetermin.                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zustandsfeststellung, wenn Sie die Abnahme wegen Mängeln verweigern</b><br>Bleiben Sie einem Termin zur Zustandsfeststellung fern, kann der Unternehmer sie einseitig vornehmen; offenkundige Mängel, die dort nicht stehen, gelten dann als später von Ihnen verursacht.                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Verjährungsfrist für Mängelansprüche und ihr Beginn</b><br>Bei Bauwerken verjähren die Ansprüche nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch in fünf Jahren ab der Abnahme. Nachteilig: jede Klausel, die diese Frist verkürzt.                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                          |                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fristen für die Mängelbeseitigung und Ihre Rechte bei Verweigerung                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Herausgabe der Planungsunterlagen und Nachweise für Behörden und Kreditgeber<br>Beim Verbraucherbaupvertrag hat der Unternehmer die Unterlagen zu erstellen und herauszugeben, mit denen Sie gegenüber Behörden die Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften nachweisen können. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Übergabe von Bestandsunterlagen, Bedienungsanleitungen und Energieausweis                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Notizen

## Unterlagen und letzte Schritte vor der Unterschrift

- ☐ Vollständiger Vertragstext mit allen Anlagen, durchgehend nummeriert
- ☐ Baubeschreibung mit Datum und Fassung
- ☐ Pläne mit Planstand, die zum Vertrag gehören
- ☐ Bodengutachten oder eine schriftliche Regelung, wer es beauftragt und bezahlt
- ☐ Nachweis der Bauleistungsversicherung und der Bauherrenhaftpflicht
- ☐ Widerrufsbelehrung mit Muster-Widerrufsformular  
Beim nicht notariell beurkundeten Verbraucherbaupvertrag können Sie den Vertrag widerrufen; die Frist beträgt bei ordnungsgemäßer Belehrung 14 Tage ab Vertragsschluss.
- ☐ Bei einem Bauträgervertrag: Entwurf der notariellen Urkunde rechtzeitig vor dem Termin
- ☐ Kostenrahmen mit allen Baunebenkosten und Finanzierungsbestätigung
- ☐ Termin für die fachliche Prüfung des Vertrags, vor der Unterschrift

Notizen

### So werten Sie Ihre Befunde aus

- Ein Vermerk „fehlt“ bei Baubeschreibung, Fertigstellungstermin, Zahlungsplan oder Sicherheiten: vor der Unterschrift klären. Diese vier Punkte bestimmen Kosten, Bauzeit und Risiko.
- Mehr als fünf Vermerke „unklar“: den Vertrag mit allen Anlagen fachlich prüfen lassen, bevor Sie unterschreiben.
- Vermerke „n. p.“ im letzten Abschnitt: Der Vertrag ist noch nicht prüfbar. Fordern Sie die Unterlagen an und verlängern Sie die Bindefrist des Angebots.
- Klauseln zu Abnahme, Verjährung, Kündigung oder Sicherheiten mit dem Vermerk „fehlt“: von einem Rechtsanwalt bewerten lassen.
- Zeitdruck des Anbieters ist kein Grund zur Unterschrift. Ein Vertrag, den Sie nicht in Ruhe prüfen konnten, bleibt ungeprüft.

## Hinweise

- Prüfen Sie immer die Fassung, die Sie unterschreiben sollen, und notieren Sie deren Datum im Kopf der Liste.
- Tragen Sie zu jedem Punkt mit dem Vermerk „unklar“ oder „fehlt“ Ihre Frage in die Notizzeilen ein und lassen Sie die Antwort schriftlich in den Vertrag aufnehmen.
- Diese Liste bewertet den Vertragstext, nicht die Bauausführung. Für die Bauzeit ist eine baubegleitende Kontrolle das passende Mittel.
- Ob und wie Ansprüche bestehen, beurteilt ein Rechtsanwalt. Diese Liste ersetzt keine Rechtsberatung.

Grundlagen: §§ 650i bis 650n BGB (Verbraucherbauvertrag), § 650u BGB (Bauträgervertrag), Art. 249 EGBGB (Baubeschreibung) · § 632a BGB (Abschlagszahlungen), § 640 Abs. 2 BGB (Abnahme), § 650g BGB (Zustandsfeststellung), § 634a BGB (Verjährung), § 650b BGB (Änderungen) · Wirth/Pfisterer/Schellenberg: Privates Baurecht praxisnah, 3. Aufl. 2021, S. 16 bis 18, 33, 62, 75 bis 76, 162, 188 · Weber/Hafkesbrink (Hrsg.): Bauwerksabdichtung in der Altbausanierung, 7. Aufl. 2026, S. 657 · DIN 4109-1:2018-01, Schallschutz im Hochbau, Teil 1: Mindestanforderungen; Schmidt/Windhausen: Lohmeyer Praktische Bauphysik, 10. Aufl. 2024, S. 480 · Bauherren-Schutzbund und Verband Privater Bauherren, Hinweise für Verbraucherbauherren, abgerufen am 2026-09-27

Diese Vorlage stellt Bassam Ingenieurbüro für Bauwesen GmbH kostenlos bereit (ing-bassam.de). Sie ersetzt keine Begutachtung des Einzelfalls und keine Rechtsberatung. Weitergabe unverändert und mit diesem Hinweis erlaubt.

ing-bassam.de